

경고·주의·부서주의·권고 및 통보

1. 제 목 : 청탁금지법, 임직원 행동강령, 복무규정 등 공단 규정 미준수에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○, □□□□□□

3. 내 용

가. 업무개요

공단의 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하며, 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받아서는 아니 됩니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하, ‘청탁금지법’이라 한다) 제8조(금품등의 수수금지) 제2항은 ‘공직자 등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니된다’ 라고 정하고 있고, 동조 제5항은 ‘누구든지 공직자등에게 또는 그 공직자등의 배우자에게 수수 금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니된다’ 라고 규정하고 있습니다. 공단 임직원 행동강령 또한, 제16조 제2항 및 제6항에서 공단 임직원에게 관하여 청탁금지법 제8조 제2항 및 제5항과 유사한 규정을 두고 있습니다.

청탁금지법 제8조 제3항 제2호 및 동법 시행령[별표1]에서는 원활한 직무수행 또는 사고·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물 등으로서 5만원(청탁금지법 시행령 부칙 제2조에 의거, 이 사건 행위 시 기준 3만원) 범위 이내의 금품은 허용된다고 정하고 있으나, 이러한 ‘원활한 직무수행 또는 사고·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물 등으로서 금품’에 관하여, ****.**,**.자 국민권익위원회 질의 답변 기재 사항은, ‘공직자와 제공자의 관계, 사적 친분관계의 존재 여부, 수수 경위와 시기, 직무관련성의 밀접성 등을 종합적으로 고려하

여 공정한 직무수행을 저해할 수 있는지를 개별적으로 판단해야 하나, 피감기관과 감사기관은 직무관련성의 밀접성 정도가 높다고 할 수 있고 감사기간 중 감사 담당 공직자에게 금품 등을 제공시 공정한 직무수행의 저해 우려가 있다고 봄이 상당하여 해당 기간 중 제공되는 식사는 원활한 직무수행 또는 사고·의례의 목적이 인정된다고 보기 어렵다.’ 라고 하고 있습니다.

더불어, 한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령 제27조 제4항은, 임직원은 직무관련자와 업무목적 외 부적절한 사적 접촉(식사, 술자리, 취미활동·여행 동행 등)을 할 수 없다고 규정하고 있습니다.

한편, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제22조(투명한 회계관리)와 제9조(예산의 목적 외 사용 금지)에 따르면 임직원은 회계기록 기타 재무관리는 관련법령과 일반적으로 인정한 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 기록·관리해야 하며, 출장비·업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용함으로써 공단에 대하여 재산상 손해를 가하여서는 안 된다고 정하고 있으며,

「법인카드관리 및 운영지침」 제6조(법인카드 사용기준) 및 제13조(불법사용에 대한 제재) 등에 따르면, 법인카드로 집행하는 경비는 집행목적, 일시, 장소 및 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용 용도를 명확히 하고, 간담회 경비는 사전에 집행계획을 수립하고 지출결의 시 간담회를 개최했음이 확인되는 증빙서류를 첨부하도록 하고 있고, 위반사항이 중대하거나 고의가 있는 경우에는 「인사규정」 제53조 및 56조에 따라 징계까지 요구할 수 있도록 규정하고 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ●●●●● A, ●●●●● E과 피감기관인 □□□□□□ 소속 직원

들(C 실장, F 부장, G과장, H과장)이 □□□□□□의 정기종합감사가 시작된 시기인 ****.**.**. **시 **분 경에, 함께 □□□□□□ 인근 식당에서 저녁식사 및 음주(관련 비용 합계 #####원)를 하였으며, 해당 비용을 □□□□□□의 공용 법인카드로 결제한 사실을 확인하였고,

이건 법인카드 집행 경비 내용을 G 과장, F 부장, C 실장이 내부결제 문서를 통해 보고 및 결재하는 과정에서 해당 문서 제목 및 내용을 [표]와 같이 ‘◆◆◆◆ 종합감사 처분 가정간호 예치금 환불 관련 업무 협의 경비 집행’으로 작성하고, 참석자를 □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□, ▽▽▽▽, ▽▽▽▽, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲로 기재하여, ●●●●● A 및 ●●●●● E 대신, 저녁식사를 하지 않은 다른 사람을 기재하는 등 법인카드의 사용 용도 및 목적 등을 허위로 보고, 결재한 사실을 확인하였습니다.

또한, 피감기관인 □□□□□□ 직원들(D, B)과 ●●●●● A는 ****.**.**. **시 **분 경에, □□□□□□ 인근 호프집에서 함께 저녁 식사 및 음주(관련비용, 합계 #####원)를 하고, 스크린골프장에서 스크린골프를 쳤으며, 식사 및 음주 비용은 B 사원이 개인카드로 결제하고, 스크린골프 비용은 각자 현금으로 #####원씩 결제한 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

●●●● 및 □□□□□□에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사, □□□□□□장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자(C, D, B, E)에게 「경고」 및 「주의」 조치하시기 바랍니다. (경고, 주의)

○ □□□□□□장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 □□□□□□ 운영실에 「부서주의」 조치하시기 바랍니다. (부서주의)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자(F, G, D, B)에 대하여 청탁교육법 관련 교육을 수강하도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

○ 관리이사는

- 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제2항 및 제5항을 위반한 임직원(A, E, C, B)에 대하여 동법 제23조 제5항 및 제7항에 따라 과태료 재판 관할 법원에 위반 사실을 「통보」 조치하시기 바랍니다.(통보)